NOMBRE		***APELLIDOS***
DNI		
DOMICILIO		
CP	***LOCALIDAD***	***PROVINCIA***
TELÉFONO MOVIL	***EMAIL***	

EL CLIENTE ENCARGA a NGLex ABOGADOS a través de la letrada DOÑA NEREA GARCÍA LOBATO CON NIF 53408444Y, con despacho profesional en la Avenida Dos de Mayo, nº 37, CP 28918 de Leganés (Madrid), con teléfono 611 580 611 y email info@nglexabogados.com, la realización del siguiente trabajo:

"TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL DE SOLICITUD DE PENSIÓN DE INCAPACIDAD PERMANENTE, EN PRIMERA INSTANCIA"

El cliente reconoce haber sido informado plenamente en qué consiste el proceso que se va a iniciar, así como de la **posibilidad de ser condenado a una sanción pecuniaria (art. 97.3 LRJS) si se estableciese que el litigante obró de mala fe o con temeridad**, y, del posible pago de tasas judiciales o administrativas que se devenguen.

La ejecución de dicho trabajo profesional se efectuará en régimen de arrendamiento de servicios, lo que en ningún caso garantiza los resultados deseados, siendo únicamente una obligación de medios, con arreglo a las normas deontológicas de la Abogacía, pudiendo intervenir en el presente trabajo profesional, además del abogado firmante (NEREA GARCÍA LOBATO, COL. ICAM 103.801), los socios, trabajadores o colaboradores y, en caso de necesidad, otros letrados colegiados que éste designe.

La actuación profesional de los abogados se rige, singularmente, por el Estatuto General de la Abogacía Española (RD 658/2001), y por los Códigos Deontológicos de la Abogacía Española, aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, y de la Abogacía de la Unión Europea, aprobado en sesión plenaria por el Consejo de Colegios de Abogados de Europa.

Los letrados del despacho desarrollarán la labor encomendada con libertad e independencia de criterio, teniendo libertad plena para la selección de hechos y fundamentos de derecho que considere convenientes para la mejor defensa del cliente.

El letrado tendrá libertad para renunciar al encargo, de acuerdo con lo dispuesto en las normas deontológicas de la Abogacía española, siempre que no se produzca indefensión a la cliente.

HONORARIOS

Los **honorarios** profesionales que se presupuestan para la realización del encargo son los siguientes;

- **En caso de denegación expresa o por silencio administrativo de la SOLICITUD DE INCAPACIDAD PERMANENTE, por la PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN PREVIA, la cantidad de 500€ + IVA (605€ IVA incluido)** dicha cantidad será abonada por el cliente con anterioridad a la presentación de dicha reclamación.

- **En caso de denegación expresa o por silencio administrativo de la RECLAMACIÓN PREVIA, por LA TRAMITACION JUDICIAL DEL PROCEDIMIENTO EN PRIMERA INSTANCIA, la cantidad de 1.500€ + IVA (1.815€ IVA incluido),** dicha cantidad será abonada por el cliente del siguiente modo, 750€ + IVA (907,50€ IVA INCLUIDO) antes de la presentación de la demanda, y 750€ + IVA (907,50€ IVA INCLUIDO), cuando se nos notifique por el juzgado la fecha del juicio.

- **En caso de que se celebre juicio y en la sentencia del mismo se condene al pago de las costas a la parte contraria, estas serán percibidas por los profesionales intervinientes.**

- **En caso de que se produzcan llamadas fuera del horario laboral, o se hayan de realizar escritos fuera de lo presupuestado, se cobrará dichos servicios en una factura específica.**

- **En caso de asistencia a juicio no celebrado por causas ajenas al letrado se cobrará la cantidad de 100€ + IVA.**

- **En caso de que el juicio se celebre fuera de la Comunidad de Madrid, y no siendo posible la celebración del juicio por medios telemáticos, se añadirían al presupuesto anterior los gastos de desplazamiento, dieta y estancia (billetes de transporte o kilometraje a 0,30€/kilometro). Igualmente, en caso de que el juicio se celebre fuera de la península se añadirán a los conceptos anteriores la cantidad de 200€ + IVA.**

<u>Otro tipo de honorarios que se pueden devengar:</u>

Se informa al cliente que los honorarios aquí presupuestados solo incluyen los del letrado, sin incluir los de otros profesionales que puedan o deban intervenir, como son:

- **PERITOS (NECESARIO PARA DEFENDER LA VIABILIDAD DE LA RECLAMACIÓN) oscilando los honorarios de estos entre las cantidades de 800€ a 1000€, por la realización del informe pericial, la posible ampliación del mismo, y la ratificación del informe en el acto del juicio, si bien, los honorarios de dichos profesionales quedan sujetos al presupuesto que estos emitan al cliente.**

Así mismo, los honorarios no incluyen la posible PRESENTACIÓN DE RECURSOS (ADMINISTRATIVOS O JUDICIALES), NI LA TRAMITACIÓN DE LA SEGUNDA INSTANCIA, lo cual será en su caso objeto de una factura específica y detallada.

FORMA DE PAGO

El pago de honorarios se podrá hacer efectivo en el siguiente número de cuenta:

ES7420859261360330554651 - Concepto: nombre y apellido del CLIENTE.

La minuta de honorarios definitiva estará sujeta al régimen de I.V.A. procedente en el momento de devengo de la misma, conformando la correspondiente Factura que será entregada al cliente una vez éste haya abonado la totalidad de Los honorarios.

En caso de que el cliente esté disconforme con su importe, podrá optar por ejercitar las acciones judiciales que le asisten.

Sin perjuicio del resto de disposición de general y pertinente aplicación, se aplicará el artículo 35.2, párrafo tercero, de la L.E.C. y tendrá el carácter de presupuesto previo a que se refiere el mismo.

PROTECCIÓN DE DATOS

Para gestionar este contrato, así como los encargos de asesoramiento y defensa y las obligaciones profesionales y legales derivadas de los mismos, el CLIENTE AUTORIZA expresamente a que sus datos de carácter personal y cualesquiera datos de carácter personal que sean necesarios sean tratados por el LETRADO como responsable del tratamiento.

Así mismo, los datos de carácter personal proporcionados por el cliente podrán ser comunicados en los escritos y en los documentos anejos a éstos a los Juzgados y Tribunales o, en su caso, Administraciones Públicas, para el cumplimiento del encargo encomendado, así como a abogados procuradores, peritos y otros profesionales que deban intervenir o sea conveniente que intervengan.

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para la ejecución del encargo y, una vez finalizado, durante el plazo de 5 años para responder ante cualquier reclamación legal o tributaria.

Las finalidades legítimas del tratamiento de los datos de carácter personal son la gestión profesional, administrativa, contable y fiscal del encargo de defensa o asesoramiento, así como el archivo de expedientes.

También, El CLIENTE AUTORIZA al tratamiento de sus datos para que el despacho pueda remitirle comunicaciones e información adicionales sobre sus servicios y actividades, no relacionadas directamente con este encargo.

El cliente posee los derechos reconocidos en el Reglamento General de Protección de Datos y en la LO 3/2018 de 5 de diciembre, pudiendo acceder, rectificar y suprimir los datos, solicitar la portabilidad de los mismos, oponerse al tratamiento y solicitar la limitación de éste en cualquier momento.

Así el cliente tiene derecho a acceder a sus datos personales y a obtener una copia de los datos personales objeto del tratamiento, a actualizarlos, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos. En determinadas circunstancias previstas en el artículo 18 RGPD, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Como consecuencia de la aplicación del derecho a la supresión u oposición al tratamiento de datos personales en el entorno on-line los interesados tienen el derecho al olvido según lo establecido. El cliente puede oponerse al tratamiento de sus datos con fines de mercadotecnia.

El cliente puede ejercer sus derechos mediante escrito dirigido a la dirección de correo electrónico: info@nlgexabogados.com

Si considera que sus derechos no se atienden debidamente, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, cuyos datos de contacto son: Teléfonos: 901 100 099 91.266.35.17; Dirección Postal: C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid; Sede Electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ y página web: www.agpd.es

Los firmantes acuerdan como medio de comunicación preferente para el desarrollo del trabajo, el correo electrónico, conociendo y asumiendo el cliente bajo su responsabilidad, que el correo electrónico puede presentar fallo o vulnerabilidades, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar otros medios.

- El CLIENTE señala como dirección de comunicación la indicada en el encabezamiento de la presente Hoja de Encargo.

- EL DESPACHO, para cuestiones del asunto encomendado, incluido para funciones administrativas señala que su correo electrónico a estos efectos es info@nglexabogados.com

Así mismo se informa, que no se recomienda el uso de aplicaciones de mensajería instantánea para comunicaciones con el letrado porque la confidencialidad pueda verse comprometida. El uso de dichas aplicaciones por el cliente será bajo su propia y exclusiva responsabilidad.

DOCUMENTACIÓN, VERACIDAD E IDENTIFICACIÓN

El cliente se obliga a informar al abogado de todos los aspectos que puedan influir directa o indirectamente en el asunto encomendado, facilitándole todo tipo de datos y documentación a su alcance, y a colaborar con el profesional de la abogacía en todo lo necesario para la consecución de los fines pretendidos. Así como también, el cliente declara y confirma la veracidad de todos los datos y documentos facilitados al despacho, a los efectos de la Ley 10/2010, así como que dichos documentos han sido obtenidos de forma legítima.

En muestra de conformidad con este contrato, las partes lo firman en cada una de sus hojas.

En Madrid, a de de 202

Nerea García Lobato
Col. ICAM 103.801

El cliente

Anexo 1

¿Qué es la hoja de encargo?

Es el documento que le protege a usted y a nosotros informando claramente sobre los servicios que le prestaremos, el precio acordado, la forma y momento de pago y el resto de cuestiones relevantes para nuestra relación profesional. Así mismo, le explicamos los pasos que vamos a dar en el despacho para su mejor defensa, estos son los siguientes:

1. **Preparación de estrategia jurídica**

- Qué hace el cliente

Facilita la documentación para defender su caso, siendo fundamenta que entregue todos los documentos en el tiempo que se los solicitemos. Estos son:

- **Resolución del INSS en la que se resuelve sobre la incapacidad, es importante indicar la fecha exacta en la que se ha notificado al cliente la misma.**
- **La fecha en la que se inició la situación de incapacidad temporal, adjuntando el parte de baja laboral inicial.**
- **Vida laboral.**
- **La situación en la que se encuentra el cliente en la Seguridad Social (trabajando actualmente, cobrando subsidio, inscrito en el SEPE, …) Adjuntando la documentación que lo acredite.**
- **Información sobre si consta algún embargo de la Seguridad Social, Hacienda o cualquier otro órgano de la administración.**

- Qué hace el despacho
    - Estudio del caso y elaboración de la estrategia jurídica.
    - Decidiremos conjuntamente cuáles son las cuestiones fundamentales, es decir, estudiaremos con usted cuáles son las posibilidades de su caso.
    - Le propondremos nuestra visión sobre cuál es la mejor alternativa jurídica para usted.

En este punto, las cuestiones clave que desde el despacho vamos a controlar y gestionar serán:

- **Informe Pericial**, es el eje del procedimiento. Muchas denegaciones se producen por informes mal orientados.

- **Profesión habitual**, que es clave en la incapacidad permanente. El despacho, junto con el perito médico, describirán técnicamente las funciones reales del puesto, no solo la categoría contractual.

- **Coordinación de procedimientos**. En estos asuntos normalmente intervienen distintas instituciones por lo que puede haber simultáneamente varios procedimientos a los que tengamos que atender:
    - Procedimiento ante el INSS
    - Incapacidad por contingencia común o profesional

2. Fases del procedimiento.

FASE 1 – Diagnóstico inicial del despacho

1.1 Entrevista técnica

El despacho, junto con el gabinete pericial, debe analizar:

- Tipo de patologías.
- Situación laboral previa.
- Viabilidad jurídica
- Viabilidad médica.

FASE 2 – Interposición de reclamación previa (obligatoria por el art. 71 LRJS).

Plazo: 30 días hábiles, desde la notificación al cliente de la resolución del INSS en la que se resuelve sobre la Incapacidad.

- Qué hace el cliente

Dejar que el trabajo interno del despacho siga su curso normal. Revisar con el abogado cuestiones necesarias para la defensa de su caso, elaboración de escritos, etc.

- Qué hace el despacho

Realizaremos todas las reuniones necesarias con los peritos para su mejor defensa, y, basándonos en todo lo que hemos acordado sobre su objetivo, daremos inicio del procedimiento formal interponiendo la Reclamación Previa dentro del plazo.

FASE 3 – Demanda ante el Juzgado de lo social.

- Qué hace el cliente

Atender los requerimientos del despacho, en el plazo que se estipulen por los letrados del mismo.

- Qué hace el despacho

Interponer la demanda ante el juzgado, realizar las gestiones necesarias con el juzgado para la correcta tramitación del procedimiento. Una vez señalada la vista, esta se comunica al cliente, a los peritos, y a los testigos, si estos fuesen necesarios. Y, Finalmente la asistencia a la vista.

NGLEX ABOGADOS
Avenida Dos de Mayo, nº 37, CP 28918 de Leganés (Madrid)
Móvil o WhatsApp: 611 580 611
Email: info@nglexabogados.com